

訴 願 書

訴願人

姓名 陳○瑤

身分證明文件字號 F 2 2 4 4 ○○○○○

住址 新北市新莊區中正路 1 0 0 號 8 樓

聯絡電話 0 2 - 2 2 7 6 - ○○○○

原處分機關 新北市政府環境保護局

處分書發文日期及字號 1 1 0 年 1 0 月 2 6 日新北環稽字第 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 0 5 6 號

訴願請求事項：請求撤銷原處分，或從輕發落。

事 實

訴願人因違反廢棄物清理法事件，遭原處分機關裁處罰鍰新臺幣 3 , 6 0 0 元。

理 由

一、訴願人於 1 1 0 年 7 月 2 9 日上午在住家附近遛狗，見人行道上有其他犬隻排泄物，基於環境整潔順手撿起。

二、返家途中見自己社區之垃圾集中處尚未收運，遂將撿拾之排泄物置入該處之規定專用垃圾袋中，並非任意棄置垃圾，亦無違規之主觀故意。

三、原處分機關逕依監視錄影畫面認定違規並裁處罰鍰，未考量訴願人並無不法意圖，顯屬過苛。

附註

收受或知悉行政處分日期：1 1 0 年 1 0 月 2 8 日

此 致

新北市政府（原處分機關）

訴願人：陳○瑤 【簽章】

中華民國 1 1 0 年 1 1 月 1 2 日

（原處分機關收文戳）收文日期：1 1 0 年 1 1 月 1 5 日